

1500292-51.2021.8.26.0558

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/06/2022

... de prova da autoria delitiva do crime de tráfico de drogas.

10. A materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas ficou demonstrada pelo boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudos periciais e prova oral produzida sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

11. Porém, a autoria restou incerta.

12. Os Policiais Militares, Dirceu Marques Fernandes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

1ª Vara Criminal

Parque das Américas, 55, Catanduva-SP - cep 15800-032

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500292-51.2021.8.26.0558 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500292-51.2021.8.26.0558

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2185827/2021 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 18960671 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 3213/2021 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL OLIVEIRA FERREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Vistos.

DANIEL OLIVEIRA FERREIRA, qualificado a pág. 7, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, pela prática do seguinte fato delituoso:

"No dia 9 de julho de 2021, por volta das 19h00, na Rua José Soares de Camargo, 787, Bairro Solo Sagrado, Vila Celso Mouad, Catanduva/SP, o denunciado trazia consigo e transportava, para fins de venda e entrega a consumo de terceiros, 56 (cinquenta e seis) microtubos contendo cocaína, com massa líquida de 7,84 gramas, droga essa que causa dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão à fl. 12 e laudo de constatação às fls. 14/16.

Segundo se apurou, o denunciado foi avistado pelos policiais militares no exato momento em que estava agachado, mexendo no chão, em uma praça conhecida como ponto de venda de drogas. Ao perceber a aproximação da viatura policial, o denunciado embarcou no banco passageiro do veículo de Thiago José da Silva e pediu para que ele fosse embora dali rapidamente, o que foi feito.

A polícia acompanhou o veículo de Thiago José em alta velocidade por algumas ruas dos Bairros Bom Pastor e Solo Sagrado, até que foi possível a abordagem na Rua José Soares de Camargo, em frente ao imóvel de número 787.

Durante a diligência policial, em vistoria no veículo, constatou-se que DANIEL trazia consigo no banco do passageiro 56 (cinquenta e seis) pinos de cocaína e R\$475,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais) em dinheiro, proveniente da mercancia ilícita.

Na Delegacia de Polícia, o denunciado preferiu manter-se calado e manifestar-se apenas em juízo.

Ante o exposto, denuncio a Vossa Excelência DANIEL OLIVEIRA FERREIRA como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, e requero que seja intimado para apresentar defesa prévia e, depois de recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, citando-se o acusado para a audiência de instrução e julgamento, nos moldes do art. 56 da Lei 11.343/06, oportunidade na qual será interrogado, serão ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, como também as da defesa, serão apresentadas sustentações orais pelo parquet e pela defesa, até final decisão condenatória, na forma do rito especial previsto na Lei 11.434/06" (denúncia de págs. 166/167).

O acusado foi preso em flagrante delito no dia dos fatos e permanece recolhido até a presente data, uma vez que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (págs. 75/79).

Citado e notificado (pág. 191), o acusado apresentou a defesa prévia de pág. 217.

A denúncia de págs. 166/167 foi recebida em 9 de dezembro de 2021 (págs. 218/219).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas três testemunhas comuns e, por último, interrogado o acusado (audiências de págs. 266/267, 272 e 349/350).

Nada foi requerido na fase do art. 402, do Código de Processo Penal (pág. 349).

Em seu memorial de págs. 357/360, o Ministério Público requer a absolvição, entendendo, em síntese, não haver prova suficiente para a condenação.

A Defesa, às págs. 365/367, manifestou-se no mesmo sentido.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Conforme reconheceu o próprio Doutor Promotor de Justiça oficiante, a acusação é improcedente.

Na fase policial (pág. 7), o ACUSADO reservou-se no direito constitucional de permanecer calado.

Em Juízo (gravação referente à audiência de págs. 349/350), negou a prática delitiva, alegando que não tinha drogas em seu poder e que apenas pegou uma carona no automóvel da testemunha Thiago José, quando se encontrava defronte de um bar. Tal testemunha levaria o interrogando até a residência deste, ocasião em que foram abordados por policiais.

A versão apresentada pelo acusado prevaleceu nos autos, consoante bem salientou o EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR GILBERTO RAMOS DE OLIVEIRA JÚNIOR, o qual, em sua r. manifestação de págs. 357/360, deixou consignado:

"9. A ação penal deve ser julgada improcedente, absolvendo-se o réu do crime a ele imputado, ante a ausência de prova da autoria delitiva do crime de tráfico de drogas.

10. A materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas ficou demonstrada pelo boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudos periciais e prova oral produzida sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

11. Porém, a autoria restou incerta.

12. Os Policiais Militares, Dirceu Marques Fernandes Junior e Phelippe Borges Milanez, ouvidos, judicialmente, disseram que se encontravam em patrulhamento no

local dos fatos, ponto de tráfico de drogas, ocasião em que avistaram um veículo parado e Daniel agachado, mexendo em algo. Ao perceber a viatura policial, Daniel ingressou no carro, conduzido por Thiago. Eles empreenderam fuga por diversos bairros da cidade. Ao efetuar a abordagem, no interior do veículo, entre os bancos do passageiro e do motorista, foram localizados 56 (cinquenta e seis) pinos de cocaína e a quantia de R\$ 475,00. Indagadas as partes, ambos os indivíduos atribuíram ao outro a propriedade da droga e do dinheiro. Diligenciando no local inicial, nada de ilícito foi encontrado. Não sabem esclarecer se o acusado portava algo nas mãos quando saiu do local em que se encontrava agachado. Não visualizaram o acusado pegar algo no local.

13. A testemunha Thiago José da Silva, ouvido em juízo, disse que ostenta passagem policial por tráfico de drogas. Não viu o acusado entrar em seu veículo com a droga. Não viu a viatura policial e saiu rapidamente do local, pois não é habilitado para conduzir veículo automotor. O dinheiro e a droga não lhe pertenciam e não estavam no banco do veículo. Não presenciou os policiais com a droga ou dinheiro. A viatura policial lhe deu sinal de parada. Após cinco minutos de perseguição, parou o veículo.

14. Ao ser interrogado judicialmente, DANIEL OLIVEIRA FERREIRA negou os fatos a ele imputados. Disse que embarcou no carro sem possuir nada e não se encontrava no local indicado pelos Policiais. Ao embarcar no carro de Thiago, estava de frente de um bar. Ele iria levá-lo a sua residência. Não tinha nenhuma droga e não viu droga no carro. Thiago evadiu-se do local, pois não possui habilitação para conduzir veículo automotor.

15. Em que pese a prova da materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas, ao cabo da instrução criminal, não ficou devidamente demonstrada a autoria delitiva do crime, pois, os elementos de informações colhidos e as provas angariadas aos autos não são claras a comprovar que a droga apreendida pertencia a Daniel ou ao condutor do veículo, Thiago.

16. Os Policiais Militares, ao serem ouvidos, afirmaram que não podem afirmar que Daniel, ao correr, tinha em suas mãos a droga. Limitam-se a afirmar a fuga de Daniel e que, no interior do veículo, foi apreendida droga.

17. Assim, após a instrução processual, não restou devidamente comprovada a autoria delitiva, ante a negativa do acusado e o depoimento dos policiais militares e a dúvida quanto a propriedade da droga apreendida".

Para não ser repetitivo, peço licença para adotar as razões do Ministério Público como fundamento de decidir (fundamentação "per relationem").

Observo que o Colendo Supremo Tribunal Federal admite a utilização da motivação "per relationem", também denominada técnica da motivação por referência ou por remissão.

Confira-se:

"E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO - POSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE O RELATOR DA CAUSA DECIDIR, MONOCRATICAMENTE, A CONTROVÉRSIA JURÍDICA - COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DELEGOU, VALIDAMENTE, EM SEDE REGIMENTAL (RISTF, ART. 192, "CAPUT", NA REDAÇÃO DADA PELA ER Nº 30/2009) - INOCORRÊNCIA DE TRANSGRESSÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE - PLENA LEGITIMIDADE JURÍDICA DESSA DELEGAÇÃO REGIMENTAL - ADOÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO "PER RELATIONEM" - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE MOTIVAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA - PRISÃO CAUTELAR - NECESSIDADE COMPROVADA - MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS - PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO "MODUS OPERANDI" DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA - PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE - RECURSO DE AGRAVÃO IMPROVIDO. - O Supremo Tribunal Federal tem salientado, em seu magistério jurisprudencial, a propósito da motivação "per relationem", que inócorre ausência de fundamentação quando o ato decisório - o acórdão, inclusive - reporta-se, expressamente, a manifestações ou a peças processuais outras, mesmo as produzidas pelo Ministério Público, desde que nelas achem-se expostos os motivos, de fato ou de direito, justificadores da decisão judicial proferida. Precedentes. Doutrina. - O acórdão, ao fazer remissão aos fundamentos fático-jurídicos expostos no parecer do Ministério Público - e ao

invocá-los como expressa razão de decidir -, ajusta-se, com plena fidelidade, à exigência jurídico-constitucional de motivação a que estão sujeitos os atos decisórios emanados do Poder Judiciário (CF, art. 93, IX). - Revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública" (HC 127228 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 01/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 11-11-2015 PUBLIC 12-11-2015).

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a acusação contida nesta ação penal movida pela Justiça Pública contra DANIEL OLIVEIRA FERREIRA, qualificado a pág. 12, para o fim de ABSOLVÊ-LO da imputação do art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, o que faço com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Com o trânsito em julgado, autorizo a restituição do valor apreendido ao acusado (diretamente ao Dr. Defensor, salvo entendimento em sentido contrário deste), bem como a destruição do restante da droga armazenado como contraprova, providenciando-se o necessário.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

P. R. I.

Catanduva, 7 de junho de 2022.

ANTONIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA